

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법
일부개정법률안
(박지혜의원 대표발의)

의안 번호	12444
----------	-------

발의연월일 : 2025. 8. 27.

발 의 자 : 박지혜·박정현·이소영
조계원·장종태·염태영
황명선·정일영·박용갑
김 윤·김정호 의원
(11인)

제안이유

헌법재판소는 2024년 8월 29일 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제8조제1항에 대한 헌법불합치 결정을 통하여 국회에 “배출량의 누적을 고려하면서 감축량의 진전을 담보할 수 있는” 장기 감축경로에 대한 사항을 개선입법할 것을 주문하였음.

이를 위해서는 우리나라가 앞으로 배출할 수 있는 온실가스의 총량을 산정하고 이를 감축목표 설정의 기준으로 삼을 필요가 있음.

이에 탄소예산에 대한 개념을 정의하고, 국가 온실가스 배출량의 지속적이고 실효적인 감축을 위하여 국가 온실가스 순배출량을 기준으로 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 중장기 국가 온실가스 감축 목표를 정하도록 하고, 중장기감축목표등을 탄소예산을 고려하여 5년마다 재검토하도록 하는 등 국가 온실가스 감축 목표 달성에 기여하려

는 것임.

주요내용

가. 탄소예산 정의를 신설함(안 제2조).

나. 국가 온실가스 배출량의 지속적이고 실효적인 감축을 위하여 국가 온실가스 순배출량을 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 2018년의 국가 온실가스 순배출량 대비 대통령령으로 정하는 비율 이상으로 감축하는 중장기 국가 온실가스 감축 목표를 정하도록 함(안 제8조 제1항).

다. 중장기감축목표등의 이행을 담보하기 위하여 10년을 계획기간으로 하는 연도별 감축목표를 기준 시점의 배출량에서 목표시점까지 매년 일정한 수준으로 감축하는 선형감축경로 이상이 되도록 정하도록 하고, 중장기감축목표등을 탄소예산을 고려하여 5년마다 재검토하도록 함(안 제8조제3항 및 제4항).

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 일부개정법률안

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제18호를 다음과 같이 신설한다.

18. “탄소예산”이란 지구 평균 기온의 상승을 국제사회가 합의한 온도 목표 이내로 억제하기 위하여 허용되는 잔여 온실가스 배출 총량을 대통령령으로 정하는 바에 따라 5년마다 산출한 것을 말한다.

제8조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 “위하여”를 “위하여 10년을 계획기간으로 하여”로 하며, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항 본문 중 “「파리협정」(이하 “협정”이라 한다) 등”을 “탄소예산 및”으로, “협정 제4조”를 “「파리협정」(이하 “협정”이라 한다) 제4조”로 한다.

- ① 정부는 국가 온실가스 배출량의 지속적이고 실효적인 감축을 위하여 국가 온실가스 순배출량을 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 2018년의 국가 온실가스 순배출량 대비 대통령령으로 정하는 비율 이상으로 감축하는 중장기 국가 온실가스 감축 목표(이하 “중장기감축목표”라 한다)를 정하여야 한다.

이 경우 연도별감축목표는 기준 시점의 배출량에서 목표시점까지 매년 일정한 수준으로 감축하는 선형감축경로 이상이 되도록 하여야 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 17. (생 략) <u><신 설></u>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 17. (현행과 같음) 18. “탄소예산”이란 지구 평균 기온의 상승을 국제사회가 합의한 온도 목표 이내로 억제하기 위하여 허용되는 잔여 온실가스 배출 총량을 대통령령으로 정하는 바에 따라 5년마다 산출한 것을 말한다.
제8조(중장기 국가 온실가스 감축 목표 등) ① 정부는 국가 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년의 국가 온실가스 배출량 대비 35퍼센트 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율만큼 감축하는 것을 중장기 국가 온실가스 감축 목표(이하 “중장기감축목표”라 한다)로 한다.	제8조(중장기 국가 온실가스 감축 목표 등) ① 정부는 국가 온실가스 배출량의 지속적이고 실효적인 감축을 위하여 국가 온실가스 순배출량을 2030년부터 2050년까지 5년 단위로 2018년의 국가 온실가스 순배출량 대비 대통령령으로 정하는 비율 이상으로 감축하는 중장기 국가 온실가스 감축 목표(이하 “중장기감축목표”라 한다)를 정하여야 한다.
② (생 략)	② (현행과 같음)

③ 정부는 중장기감축목표와 부문별감축목표의 달성을 위하여 국가 전체와 각 부문에 대한 연도별 온실가스 감축 목표(이하 “연도별감축목표”라 한다)를 설정하여야 한다. <후단 신설>

④ 정부는 「파리협정」(이하 “협정”이라 한다) 등 국내외 여건을 고려하여 중장기감축목표, 부문별감축목표 및 연도별감축목표(이하 “중장기감축목표등”이라 한다)를 5년마다 재검토하고 필요할 경우 협정 제4조의 진전의 원칙에 따라 이를 변경하거나 새로 설정하여야 한다. 다만, 사회적·기술적 여건의 변화 등에 따라 필요한 경우에는 5년이 경과하기 이전에 변경하거나 새로 설정할 수 있다.

(3) -----
-----위하
여 10년을 계획기간으로 하여-

-----이 경우
연도별감축목표는 기준 시점의
배출량에서 목표시점까지 매년
일정한 수준으로 감축하는 선
형감축경로 이상이 되도록 하
여야 한다.

④ ----- 탄소예산 및 -----

----- 「파리협정」(이하

“협정”이라 한다) 제4조-----

⑤ ~ ⑦ (생 략)	⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)
-------------	----------------